

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1480/2536

นายเต็ม นามไทยะ กับพวก

โจทก์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับพวก

จำเลย

นายวีระ จุฑาคุปต์ ทนายโจทก์ทั้งห้า ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ทั้งห้าฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้อง เนื่องจากฎีกาของโจทก์มีโอกาสชนะคดี เพื่อมิให้ก่อให้เกิดปัญหาในภายหน้าเกี่ยวกับที่พิพาท และมีให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกี่ยวกับการบังคับคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 20)

โจทก์ทั้งห้าฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหรือยกเลิกแผนผังจัดแบ่งที่ดินที่จำเลยทั้งสองจัดทำไว้เดิม และให้จัดสรรที่ดินนิคมสหกรณ์แม่สอด จังหวัดตาก หมู่ที่ 2 ตำบลชะเนืออำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ใหม่ ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์ทั้งห้าเป็นผู้มีสิทธิและมีชื่อเข้าทำประโยชน์ในนิคมสหกรณ์แม่สอด จังหวัดตาก หมู่ที่ 2 ตำบลชะเนืออำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งห้าฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 118,119 แผ่นที่ 2, ถ้อยคำสำนวน อันดับ 10 แผ่นที่ 2)

ทนายโจทก์ทั้งห้ายื่นคำร้องนี้ (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 15 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ทั้งห้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ทั้งห้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สุทธิ นิชรโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ